

水泥采购合同

合同编号：

签订时间：2024年5月27日

甲方（需方）：广州自来水专业建安有限公司

乙方（供方）：广东瑜润建材有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，本着平等互利、等价有偿的原则，经甲、乙双方协商一致，就广钢新城加压站建设工程总承包水泥采购等相关事宜达成如下条款，供双方共同恪守：

第1条 适用项目

本合同采购货物用于项目（项目编号为：），采用 ☐ 一般计税、☒ 简易计税方法（二选一）计税。

第2条 产品要求及价格

产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	不含税单价（元）	税率	含税单价（元）	含税金额（元）	备注
普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 (R)	润丰	吨	1812.01	367.26	13%	415	751984.15	
合计				1812.01				751984.15	
暂定总价款（含税）：¥ 751984.15 ； 大写：柒拾伍万壹仟玖佰捌拾肆元壹角伍分									
暂定总价款（不含税）：¥ 665472.70 ； 大写：陆拾陆万伍仟肆佰柒拾贰元柒角									

2.1 上述“数量”为暂定量，甲方可根据实际需要进行数量增减。结算以本合同第 6.2 条为准。

2.2 本合同金额包括但不限于乙方必要的成本、运输、装卸、检测、包装保护、售后服务、管理费、保险费、各项税费及利润等一切费用,甲方不再就本合同约定以外的项目支付其他费用。

2.3 本合同约定的“不含税单价”在合同履行期间内不予调整,若调整,则调整方式为:当货物的/市场价格浮动幅度超过/%时,任何一方需要调整单价,应在供货前书面告知另一方,经双方协商并签订书面补充协议后,可按协商后的单价执行。协商期间乙方仍应按原合同单价及时供货,如因供货不及时造成甲方停工的,一切损失由乙方承担。若双方协商一致调整单价并签订书面补充协议的,协商期间的最终结算单价以补充协议中约定的调整后的单价为准。

2.4 若在合同履行期间,国家的税率发生调整,税费随之调整,则价税合计相应调整,税率以开具发票的时间为准。

第3条 合同履行期限

自2024年6月20日至2024年10月25日;该期限为暂定期限,甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限,但应提前3日通知乙方,通知后乙方应当按甲方要求执行。

第4条 交货时间、地点、方式和要求

4.1 交货时间:乙方收到甲方的供货通知后,应根据甲方的要求将货物送到甲方指定交货地点。

4.2 交货地点:乙方运输至甲方指定交货地点。如实际履行中交货地点发生变更的,以甲方书面通知为准,所产生的费用由乙方承担。货物未交付甲方前,灭失、损毁风险由乙方承担。

4.3 乙方应严格按照甲方供货通知进行安排配货,在约定的时间内分期、分批送货到甲方指定地点,并承担所有费用。

4.4 运输方式:乙方自行组织车辆运输,并承担运输费用。货物到场后卸货由乙方负责,卸货费用由乙方承担。乙方在运输及卸车过程中发生的一切纠纷、人身、机械安全事故及损失均由乙方承担,甲方不承担任何责任和经济损失。

4.5 乙方所供货物的包装标准按国家标准执行,即符合运输要求,确保货物不受损坏。

第5条 质量标准、计量方式及验收

5.1 质量标准

5.1.1 乙方保证所提供的水泥符合《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)等国家现行相关标准及业主和监理的要求。产品的化学成分和机械性能、重量以及允许偏差质量能满足设计、招议标文件、国家验收规范的要求。若上述标准国家重新发布,按新标准执行。

5.1.2 乙方应向甲方提供水泥的性能说明、使用时应注意的问题,特别是与各种外加剂的反应及处理。

5.1.3 甲方如有特殊要求,可书面形式向乙方提出,乙方按甲方要求供应。

5.2 计量方式:

5.2.1 货物以袋为单位进行计量的,以乙方在交货地点的实际交货袋数为准,每包装袋规格___/___(kg/袋)按国家标准执行。

5.2.2 采用过磅方式进行计量的,供货数量以乙方提供过磅单数量为基础,双方参考此数量办理结算。甲方有权对乙方所供货物数量进行复秤,复秤地磅以甲方工地或甲方工地附近指定地磅为准,复秤费用由乙方负责。如乙方仓库过磅单数量与复秤数量在 $\pm 5\%$ 范围内则按供货仓库过磅单数量签收;如乙方仓库过磅单数量和复秤数量超出 $\pm 5\%$ 的,则按复秤数签收。

5.3 验收

5.3.1 货物运抵交货地点后,甲乙双方共同确认数量、品牌、规格、合格证以及表观质量验收核对,验收以本合同条款5.1约定标准为准。若乙方未派专人到现场进行共同确认和验收情况下,则以甲方提供的确认和验收结果作为结算依据。

5.3.2 乙方应向甲方提供水泥的产品质量合格证或试验报告单等相关技术质量证明资料,产品合格证应随车提供,并依时向甲方提供水泥出厂3天、28天检验报告。若质量证明书未按要求交付或者资料不真实的,甲方因此产生的损失均由乙方承担。

5.3.3 甲方及其代表有权对水泥进行验收检查,逐批查验质量合格证或质量检验报告单,并应对其品种、强度等级、标准稠度用水量、凝结时间和体积安定性等进行验收。

5.3.4 乙方多送产品到达甲方指定地点的,甲方有权拒绝接收多交部分产品,

退场责任和费用由乙方自行负责；如乙方拒绝收回多交部分产品的，甲方有权自行处理上述货物，且无须向乙方支付任何费用，造成的一切损失由乙方自行承担。

5.3.5 甲方、项目业主及监理单位有权对每次送达的产品进行抽样检查，若抽检不合格，或对抽验合格后的产品交由有资质的检验部门检验后发现不能满足质量技术和规格等要求，甲方有权要求对该批货品按照合同 5.3.6 条的约定进行处理，因此产生的费用和给甲方造成的损失均由乙方承担。

5.3.6 验收异议和处理

(1) 甲方如发现货物的品种、型号、规格和数量等不符合合同约定或甲方要求的，应自收到货物后 3 个工作日内向乙方提出异议和处理意见，对产品质量的异议不受该时间限制，随时发现可随时提出异议和处理意见。

(2) 乙方在接到甲方异议后，①若认可甲方的异议或检测单位的检测结果，应在甲方指定的合理期限内按其要求作退货或换货处理；②乙方若不认可检测单位检测结果的，甲乙双方应在 2 个工作日内共同完成现场取样和选择第三方检测单位进行二次送检工作；若检测合格，由此产生的所有费用均由甲方自行承担；若检测不合格，由此产生的所有费用以及给甲方带来的损失均由乙方承担。如乙方未在规定时间内回应并处理甲方异议或检测结果，即视为违约，甲方有权自行处理，造成的损失由乙方自行承担。

5.3.7 乙方应在产品到达交货地点前 24 小时提前通知甲方，由甲方指定人员在现场进行接收，甲方签收货物的工作人员姓名：陈日生，签名样式：陈日生，联系电话：13924256780。若非甲方指定人员签认的，视为乙方尚未向甲方提供相应货物，因此造成甲方损失的，由乙方承担。乙方指定工作人员（姓名：陈珠琴，签名样式：陈珠琴，联系电话：18664833885）办理与甲方的签收、对数工作，乙方负责办理签收、对数的工作人员应当出具法人授权委托书。如果一方指定的工作人员发生变更时，双方应及时以书面形式通知对方作相应的更改。甲方签收人员发生变更的，乙方应要求甲方提供书面变更文件，否则甲方可不予认可非指定委派人员签字确认的单据。甲方出具签单的行为并不免除乙方的货物质量保证责任，仅能证明乙方完成了交付义务。

5.3.8 对产品质量验收的标准、方法及提出异议期限的具体方法为：以乙方同编号水泥的检验报告为验收依据，甲方在同编号水泥中抽取试样，签封后保存

90 天。在 90 天内，如甲方对水泥质量有疑问时，应将乙方签封的试样送省级或省级以上相关行政主管部门认可的水泥质量监督检验机构进行检验。如检验不合格，甲方有权解除合同、退货或要求更换货物，并要求乙方在 24 小时内将不合格货物运出场地，乙方承担复检及相关费用，承担由此给甲方造成的一切损失，否则甲方有权拒付相应的货款。如检验合格，检验费用由甲方承担。

5.3.9 产品验收合格的，并不免除乙方对物品质量和技術应负的责任。

第 6 条 货款的结算及支付方式

6.1 预付款采用下列第 1 项。

(1) 本合同无预付款。

(2) 合同签订后甲方向乙方支付合同总价款的____ %作为预付货款。预付款在第一批货款结算中抵扣，如第一批货款甲方未抵扣完前期预付款，可在下批货款中继续抵扣，依此类推。若供货或清算完毕，预付款仍有余额，乙方应将预付款余额如数退回甲方。

6.2 货到现场验收合格后，每次申请货款前，双方根据指定人员签收的单据凭证汇总核对数量和金额（若非甲方指定人员签认的，该单据无效，视为乙方尚未向甲方提供相应货物），核对无误后乙方出具《对数确认表》（见附表 1），经双方指定人员签字并加盖有甲方有效印鉴章（甲方公章或项目部章）和乙方公章后到甲方办理结算手续。除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。按以下第 1 种方式结算：

(1) 每月 26 至 31 日结算一次，甲方每月办理一次结算手续，若乙方逾期未办理结算手续的，甲方本月将不再补办，延至下期办理结算。

(2) 供应数量每达到____吨后____天内结算一次，若乙方逾期未办理结算手续的，甲方本次将不再补办，延至下次办理结算。

(3) 每批货物按计划全部到场并验收合格后一次性结算。

6.3 票据结算采用 ☐ 增值税专用发票 ☒ 增值税普通发票。

6.4 当月结算后 3 个工作日内，乙方应按结算金额的 100% 开具与本单位名称、收款单位、开票单位相一致的等额有效增值税发票，并经甲方查验真伪。若乙方未按本条约定出具符合要求的增值税发票的，甲方有权不予支付费用，并不应视为违约。若乙方为小规模纳税人，则应按本条约定的时间提供税务机关代开

的增值税发票。

6.5 乙方收取价外费用的，须依法开具增值税发票。必要时，甲方可协助乙方提供开票所需资料。

6.6 货款支付采用下列第 1 项。

(1) 货款一次性支付。结算完成后，甲方在收到乙方提交的全部技术质量资料及报告以及开具的等额有效增值税发票后 7 个工作日内，向乙方支付货款的 100 %（如有预付款，预付款先行相应抵扣）；剩余 0 %作为质保金，在质保期满后 0 个月无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后 30 天后付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付物品质量的保证责任。

(2) 货款分期支付。结算完成后，甲方在收到乙方开具的等额有效增值税发票后 个工作日内，向乙方支付当次货款结算金额的 %（如有预付款，预付款先行相应抵扣）；甲方收到乙方提交的全部技术质量资料及报告且供货结束 个月最高付至 %；剩余 %作为质保金，在质保期满后 个月无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后 30 天后付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。

6.7 支付方式为银行转账或支票支付。

乙方指定收款单位名称：广东瑜润建材有限公司，开户行及账号中国银行股份有限公司广州花都迎宾大道支行 704273451552。本合同涉及的所有计量支付均由甲方支付到乙方在合同约定的银行账户，无特殊情况下，甲方不接受乙方提供的任何第三方银行账户或委托支付。

6.8 如甲方出现资金困难，乙方同意在甲方通知后给予 个月的无息付款宽限期，在此宽限期内不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中断本项目货物的供应。

6.9 本合同的质保期为 月，自该批货物甲方最终验收合格之日起计算。如果乙方对货物有另外承诺的质保期且与本合同约定不一致的，双方同意以期限较长的为准。

6.10 当采购已完成，最后一笔清算款申请时，乙方须同时提供《合同结算证明》（见附件 2），证明完成本次支付后该合同的材料物资采购已完成。

第 7 条 甲乙双方的义务

7.1 甲方的义务

- (1) 甲方负责提供供货计划和准确的交货地点。
- (2) 按合同约定支付合同价款。
- (3) 甲方不得无故拒绝接收供应计划范围内的物品。
- (4) 按合同约定对物品进行检验和验收。

7.2 乙方的义务

(1) 乙方保质保量提供服务，所供水泥必须经国家权威机构认可的公司生产的产品，产品质量符合国家标准及相关规定，并应随车向甲方提供货物合格证书等技术质量证明文件及甲方要求的其它相关资料。

(2) 乙方运输车辆及工作人员在甲方交货现场，必须服从甲方工作人员的安排调度，按照指定位置卸车，并配合甲方验收，共同做好签认记录。

(3) 乙方应做好所供水泥进场工作，保证顺利卸货退场，确保供料正常进行。

(4) 乙方必须做好运输、装卸等过程中的环境保护，遵守国家和行业的有关规定，因违反规定而受到任何处罚的，乙方承担全部责任。在货物交付甲方之前，道路及周围环境、及他人人身财产造成损害的，乙方应承担赔偿责任。

(5) 乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关，乙方保证有关货物无法律权属上的瑕疵、无知识产权争议，如给甲方造成的任何损失均由乙方承担，由此产生的纠纷由乙方自行解决。

(6) 乙方不得以任何理由拒绝或阻止其它供应厂（商）的正常供货和运输，否则甲方有权解除合同，并提出相应赔偿。

(7) 乙方应采取严格措施保证运输车辆和人员不发生机械和人身事故，并教育司机遵守民风民俗。如运输途中发生罚款及一切机械、人身事故、地方干扰等均由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。

第8条 违约责任

8.1 甲方未在约定期限内支付货款的，在宽限期后，仍逾期支付货款的，甲方对逾期付款部分从宽限期届满的次日按中国人民银行同期活期存款利率标准向乙方支付利息；但在甲方欠付货款之日起15天内，乙方未书面主张该欠付货款违约金的，则视为乙方放弃要求甲方承担该欠付货款部分产生的违约责任。甲方

承担利息或违约金的上限不超过应付未付金额的 200 %。

8.2 乙方逾期交货的，每逾期一日，按照逾期交货金额的 1 %向甲方支付逾期交货的违约金；如逾期达 3 日的，则甲方有权单方解除本合同并要求乙方支付合同总金额 3 % 的违约金。若甲方选择继续履行本合同的，乙方仍应按逾期交货的天数向甲方支付违约金。

8.3 乙方不能按约提供质保书等技术质量证明资料和其他单证的，甲方有权拒绝收货，乙方应承担退货等责任和费用，并向甲方支付未提供单证的货款金额的 % 的违约金，并由此承担给甲方造成的损失。如甲方收货的，乙方应当在甲方收货之日起三日内向甲方移交技术质量证明文件，每逾期一日，按照逾期提交技术质量证明文件货物金额的 1 %向甲方支付违约金。

8.4 乙方所交产品的品种、型号、规格和质量等不符合合同约定的，乙方应按照甲方异议时提出的要求处理，由此产生的费用由乙方自行承担。如在甲方指定的期限内，乙方仍不能达到合同约定条件或甲方要求的，乙方按本批次所交产品金额的 1 %支付违约金；乙方交货不符合要求累计达 3 次或逾期超过指定期限 7 日的，甲方有权解除本合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。如乙方交付的货物存在质量问题导致甲方遭受损失的，乙方应当全额赔偿甲方一切损失。

8.5 乙方不得擅自停止供货，否则甲方有权重新选择其它供应商，并解除本合同，乙方应承担因此给甲方造成的一切损失。

8.6 乙方向甲方开具的增值税发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实。因发票票面信息有误差导致发票不能抵扣税款、乙方开具的增值税发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票等原因引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

8.7 如上述约定的违约金，不能弥补甲方所遭受的损失，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

8.8 上述提及的违约金、损失赔偿，甲方有权在应付款项中优先扣除。

第9条 合同的变更（补充）

9.1 甲方可以在本合同的合理范围内随时以书面形式向乙方发出变更通知，变更下述几项：

- (1) 货物规格型号、质量标准发生变动;
- (2) 实际结算数量与金额超出合同约定的数量与金额;
- (3) 实际供应期限超出合同约定期限;
- (4) 甲方交货地点发生变动;

9.2 本合同未尽事宜, 双方应在本合同基础上进行协商, 以补充合同的方式明确。若原合同条款与补充合同条款不一致的, 以补充合同为准。

第 10 条 不可抗力

10.1 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时, 应在不可抗力事件结束后及时向对方通报, 以减轻可能给对方造成的损失, 在取得有关机构的不可抗力证明后, 允许延期履行、部分履行或者不履行合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

10.2 因发生不可抗力事件, 且合同履约的期限经双方协商不能作相应延长时, 受阻方应在不可抗力事件发生后 7 日内以书面形式通知另一方解除合同, 另一方接到通知并得到证实后也以书面形式通知受阻方解除合同, 通知立即生效。

第 11 条 争议解决方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议, 如双方不能通过友好协商解决, 双方依法应向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第 12 条 通知和送达

12.1 合同履行过程中, 双方指定相应联系人负责业务对接。甲方联系人及电话: 陈日生 13924256780; 乙方联系人及电话: 陈珠琴 18664833885。乙方联系人需出具法人授权委托书(具体权限以授权委托书为准, 联系人超出授权所为的行为, 甲方有权不予认可)。若乙方变更上述工作人员时需经过甲方同意, 并重新提供法人授权委托书。

12.2 甲、乙双方确认合同尾部载明的地址为送达地址, 该送达地址持续适用于合同履行期间、人民法院一审、二审、再审和执行期间。若纠纷进入民事诉讼程序后, 双方又向人民法院提交送达地址确认书的, 以向人民法院提交确认的送达地址为准, 相关法律后果亦以人民法院的规定为准。

12.3 甲、乙双方为合同的履行、变更、解除和争议解决, 按上述送达地址向对方邮寄、发送相关文书时, 若发生送达不成情形(包括但不限于收件人身份

不明、无人签收、地址不详、地址搬迁、长期未自取、电子数据被退回、拒收等),以文书退回之日视为送达之日;按上述邮寄地址直接送达文书时,若发生送达不成情形(包括但不限于无人签收、地址不详、地址搬迁、拒收等),可以采用留置或张贴文书的方式送达,以留置或张贴文书之日视为送达之日。

第 13 条 其它约定 (特别提示)

13.1 乙方充分理解在本合同履行中,甲方依据本合同约定的付款会受到建设单位支付工程款的影响。乙方同意甲方的付款以建设单位的按期付款为前提,如因建设单位迟延支付工程款,甲方可以相应顺延支付乙方货款且不承担违约责任,乙方不得以任何方式和理由(包括但不限于履行期限不明)依据本合同或法律规定向甲方索要货款。乙方对甲方享有的债权专属于乙方,不得转让给任何其它方。

13.2 乙方未与甲方进行书面沟通,即对甲乙双方的争议采取诉讼保全的,或因乙方与第三方争议导致甲方受牵连被采取保全措施的,乙方须承担因保全给甲方造成损失的赔偿责任,赔偿包括但不限于保全期间甲方资金及财产被冻结金额的 4 倍贷款市场报价利率的资金占用损失,以及甲方因资金及财产被冻结造成生产经营受制的损失等。

13.3 未经沟通的诉讼保全给甲方造成的损失自保全发生之日起计算,甲方有权直接从乙方历史结算款(应付款项)或近期新增的结算款中直接扣除。

第 14 条 其他事项

14.1 本合同项下的债权不得转让,也不得用于担保。

14.2 本合同一式 肆 份:乙方 贰 份,甲方 贰 份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。

14.3 合同签订地: 广州市荔湾区。

附件 1: 《对数确认表》

附件 2: 《合同结算证明》

(以下无正文)

(本页无正文)

甲方(盖章):	广州自来水专业建安有限公司	乙方(盖章):	广东瑜润建材有限公司
地 址:	广州市荔湾区水厂路3号大院 内	地 址:	广州市花都区迎宾大道 105号5栋首层商铺107 房
法定代表人:		法定代表人:	陈珠琴
授权代表:		授权代表:	
经 办 人:		经 办 人:	
手机/电话:	81058896	手机/电话:	18664833885
传 真:		传 真:	
开 户 行:	中信银行广州天河支行	开户行(必填):	中国银行股份有限公司广 州花都迎宾大道支行
账 号:	7443200182600079139	账号(必填):	704273451552

附件 1

对数确认表

供方名称：广东瑜润建材有限公司

需方名称：广州自来水专业建安有限公司

项目名称：广钢新城加压站建设工程总承包

合同编号：

供应时间： 年 月 日至 年 月 日

供货日期	产品名称	规格型号	不含税单价 (元)	含税单价 (元)	单位	数量	含税金额 (元)	备注
合计								
截止 年 月 日								
合同金额 (元)		合同总量 ()		备注				
本期供应数量 ()		本期供应金额 (元)		本期应付金额 (元)		本期未付金额 (元)		
累计已供数量 ()		累计已供金额 (元)		累计已付金额 (元)		累计未付金额 (元)		

以上信息确认无误，双方签字盖章。

供方 (盖章)：

需方 (盖章)：

确认人：

确认人：

日 期：

日 期

附件 2

合同结算证明

广州自来水专业建安有限公司__:

我方于年月日与贵司签订了广钢新城加压站建设工程总承包水泥暂定量的《材料采购合同》，截止__年__月__日，经现场与项目部确认，合同采购材料已完成，我方与贵司于__年__月__日完成该合同的结算工作，双方同意就本合同结算事宜达成如下：

价 款	金额（人民币：元）	大写
合同暂定价		
结算价		
应付款		
已付款		
未付款		

注：1、本合同结算价、应付款、已付款、未付款，经双方共同清理、对账核实，确认无误，所结算的货物数量、单价等也均准确无误，不存在其他任何遗留、遗漏、遗忘的事项。

2、本声明并不解除乙方与甲方签署的合同中所规定的所有责任及义务，除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕（包含保修期内的所有责任及义务）。

单位（盖章）：

日期： 年 月 日

廉洁责任书

需方（甲方）：广州自来水专业建安有限公司

供方（乙方）：广东瑜润建材有限公司

为加强廉政建设，防止主合同履行过程中发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，甲、乙双方经共同协商，在双方签订的项目（以下简称“本项目”）合同（合同编号：，以下简称“主合同”）约定条款的基础上，根据国家有关法律法规和廉政建设的有关规定，特订立本廉洁责任书，以资共同遵守。

一、双方的责任

（一）严格遵守国家关于建设工程、物资采购等有关法律法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行主合同条款，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程、物资采购管理的规章制度。

（四）在业务活动中任何一方如发现单位或人员有违规、违纪、违法行为的，均有义务向其上级主管部门或纪检、司法等机关举报。

二、甲方责任

（一）甲方须向乙方介绍本单位有关廉政建设的各项制度和规定，并有权监督乙方履行主合同的廉洁情况。

（二）甲方须对本单位工作人员开展廉洁教育，督促本单位从业人员遵守以下规定：

1. 不得向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。
2. 不得要求乙方报销任何应由甲方或其工作人员支付的费用。
3. 不得要求、暗示或接受乙方为甲方工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等事项提供方便。
4. 不得参加有可能影响公正履行岗位职责的乙方安排的宴请、健身、娱乐等

活动。

5. 不得向乙方推荐与主合同有关的劳务分包单位。

6. 不得向乙方推荐甲方工作人员的配偶、子女、亲属参与主合同的设备材料、劳务分包等经济活动。

7. 不得有其他可能影响公正履行岗位职责的行为。

三、乙方责任

(一) 乙方应了解并支持执行甲方有关廉政建设的各项制度和规定。

(二) 乙方应对本单位工作人员开展廉洁教育(包括甲方制定的有关廉政建设方面的各项制度和规定), 按时出席甲方召集的有关会议。

(三) 乙方应与甲方保持正常的业务交往, 按照有关法律法规和程序开展业务工作, 严格执行有关政策规定, 并遵守以下规定:

1. 不得向甲方及其工作人员赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。

2. 不得为甲方报销应由甲方或其工作人员支付的费用。

3. 不得接受为甲方工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国(境)、旅游等事项提供方便。

4. 不得为甲方及其工作人员安排、组织有可能影响公正履行岗位职责的宴请、健身、娱乐等活动。

5. 不得接受甲方推荐的与主合同有关的劳务分包单位。

6. 不得接受甲方工作人员推荐其配偶、子女、亲属参与主合同的设备材料、劳务分包等经济活动。

7. 不得有其他可能影响甲方工作人员公正履行岗位职责的行为。

四、违约责任及处理

(一) 甲方工作人员有违反本责任书“一”“二”条约定的, 视情节轻重, 依据有关法律法规和甲方相关制度规定给予组织处理、党纪政纪处分; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任;

(二) 乙方工作人员有违反本责任书“一”、“三”条约定的, 甲方有权向乙方单位上级纪检监察部门、有关行政管理部门等提出对乙方进行责任追究和处罚; 涉嫌犯罪的, 移送司法机关追究刑事责任;

(三)甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员,甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方的违约责任。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。乙方在工程项目建设中贿赂甲方工作人员,被纪检监察、或司法机关立案查处的,甲方有权终止工程项目施工合同,由此导致甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。

五、责任书有效期

(一)本责任书作为主合同组成部分,与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

(二)本责任书的有效期为合同生效之日起至主合同履约结束时止。

甲方: (盖章)

法定代表人:

(或委托代理人)



2024年5月27日

乙方: (盖章)

法定代表人:

(或委托代理人)



2024年5月27日

共同适用的合同编号明细: